

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1921 -
1922/2532

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง
สุพรรณบุรี

โจทก์

นางสะอาดหรือสะอาด เรือมรัตน์

จำเลย

นางสะอาดหรือสะอาด เรือมรัตน์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกัน
ได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ คดีสองสำนวนนี้ โจทก์จำเลยเป็นคู่ความรายเดียวกันศาลชั้นต้น
พิจารณาและพิพากษารวมกัน

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
341 จำคุกสำนวนละ 4 เดือน รวมจำคุก 8 เดือน นับโทษจำเลยต่อจากโทษในคดี
อาญาหมายเลขดำที่ 174,175/2530 ของศาลนี้

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ที่โจทก์ขอให้นับโทษจำเลยต่อจากโทษในคดี
อาญาหมายเลขดำที่ 174,175/2530 ของศาลชั้นต้นนั้นไม่นับให้เพราะคดีดังกล่าว
ศาลชั้นต้นยังไม่พิพากษา นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 62,61)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้น
ต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ ตีราคาประกัน 60,000 บาท (อันดับ 4,43)

คำสั่ง

คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังมิได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงยังไม่มีเหตุที่
จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ให้ยกคำร้อง

คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังมิได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงยังไม่มีเหตุที่
จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ให้ยกคำร้อง

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-มาโนช เพียรสนอง-เหียร ยุงทอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ